

시정 요구 및 통보

1. 제 목 : 임대계약 관리 및 임대료수익 처리 오류

2. 관계기관 : ○○○○병원

3. 내 용

가. 업무개요

○○○○병원에서는 병원 일부 공간에 대해 A 등과 임대계약을 체결하고 임대료 및 전기사용료 등 실비를 수령하고 있습니다.

나. 임대보증금 반환에 관한 사항

1) 관계법령 및 판단기준

A와 체결한 원내 편의시설(일반식당)에 대한 임대차 계약에 따르면 계약상 대자는 계약과 동시에 임대보증금 \$백만원을 병원이 지정하는 계좌로 입금하여야 하며, 병원은 계약종료 시 계약상대자에게 환불 한다고 정하고 있습니다.

이에 따라 ○○○○병원은 A와 최초로 임대계약을 체결한 2015년 #월 임대보증금 \$백만원을 병원계좌로 수령하였으며 매년 재계약을 체결하여 해당 보증금을 반환 및 재수령 없이 계속 보관하고 있었습니다

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 본관동 리모델링 공사로 인해 지하 1층에 운영 중이던 일반식당을 2021년 #월까지 운영 후 계약이 종료되었습니다. 그러나 ○○○○병원에서는 A에서 입금한 임대보증금 \$백만원을 2022년 #월까지 반환하지 않고 보관하고 있는 것으로 확인되었습니다.

다. 임대료 수령 시기에 관한 사항

1) 관계법령 및 판단기준

B와 체결한 원내 편의시설(매점·자판기) 임대차 계약에 따르면 자판기 설치에 대한 임대료는 부가가치세를 포함하여 매출액의 #%를 병원의 지정 계좌로 익월 5일까지 입금하여야 한다고 정하고 있으며, 전기사용료의 경우에도 매월 임대료와 함께 입금하도록 정하고 있습니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

하지만 ○○○○병원에서는 임대료 및 전기사용료를 분기별로 정산하여 매 분기 다음달 초에 계좌로 수령하며 계약과 다르게 정산하고 있습니다.

라. 수익처리 및 계산서 발행 시기에 관한 사항

1) 관계법령 및 판단기준

공기업·준정부기관 회계기준 제46조(손익계산서 등의 작성기준)에서는 모든 수익과 비용은 그것이 발생한 기간에 정당하게 배분되도록 처리하여야 한다고 규정하고 있으며, 부가가치세법 제6조(용역의 공급시기)에서는 용역이 공급되는 시기는 시설물이 사용되는 때로 정하고 있고, 동법 제60조제2항제5호에서는 세금계산서의 필요적 기재사항이 사실과 다른 경우 그 공급가액의 1%를 납부세액에 가산하도록 하고 있습니다.

또한 ○○○○병원에서는 장례식장의 위탁운영 계약을 체결하고, 월별 임대료는 익월 10일까지 납부토록 정하고 있습니다. 이에 따라 임대료를 수령 할 때에는 해당 월 말일자로 수익처리와 미수금을 설정하고 세금계산서를 발행하여야 하며, 익월 대금 수령시는 미수금과 상계 처리하여야 할 것입니다

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 ○○○○병원에서는 2021년 7월부터 장례식장 임대료를 수령하면서 대금을 수령하는 날에 수익처리 및 세금계산서를 발행하고 있었으며, 이에따라

12월분 임대료 \$\$원이 22년 1월에 계상되어 2021년 임대료 수입이 적게 산정되는 문제가 발생하였으며, 수익 발생월이 아닌 입금일자로 발행된 세금계산서는 부가가치세법에 따른 가산세 부과 대상이 될 수 있습니다.

또한 C에서 운영하는 자판기에 대한 임대계약의 경우, 임대료 \$\$원과 전기사용료를 매월 함께 수령하면서, 부가가치세는 임대료와 전기요금에 각각 산정하여야하나, [표]와 같이 임대료에서 부가가치세 총액을 차감하였으며, 회계일자도 발생월이 아닌 입금일로 회계처리를 잘못하고 있었습니다

[표] 2021년 12월분 임대료 입금 회계처리 예시

구 분	현 재	올바른 처리

4. 관계기관 의견 : ○○○○○병원에서는 감사결과를 수용하고 별다른 의견을 제시하지 않았습니다.

5. 조치할 사항

○ ○○○○○병원장은

- (나)항과 관련하여, 임대계약이 종료된 일반식당 임대보증금 \$백만원을 반환하시고,(시정)
- (다)항과 관련하여, 계약서에 작성된 대로 임대료 및 전기사용료를 입금하도록 관리하시고,(통보)
- (라)항과 관련하여, 수익과 비용이 관련 기준대로 처리되도록 개선하시기 바랍니다.(통보)